

1501364-20.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... - fl. 181; 0015929-20.2009.8.26.0047 (tráfico) - fls. 182/183; 1500248-81.2019.8.26.0047 (furto) - fl. 184]. Uma delas deverá ser compensada pela atenuante da confissão, enquanto as remanescentes conduzem ao aumento da reprimenda na fração de 2/5. Desse modo, fixo a pena intermediária em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, pena que torno definitiva, à míngua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501364-20.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501364-20.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178835/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 25902180 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2178835 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS NOGUEIRA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

ISAIAS NOGUEIRA JÚNIOR foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, III, do Código Penal, porque, no dia 03 de julho de 2022, por volta de 19:15h, no cruzamento da Rua Vicente Mercadante e da Rua São Pedro, Vila Silvestre, nesta Cidade e Comarca de Assis, subtraiu para si, mediante uso de chave falsa, um veículo VW/Gol MI, placas CWH2281, pertencente à vítima Ricardo Ribeiro de Figueiredo.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo o apurado, na ocasião dos fatos a vítima deixou seu veículo estacionado em frente à residência e foi para a igreja.

Contudo, o denunciado, que passava pelo local, notou a ausência de vigilância e, na posse de uma chave falsa (mais conhecida como "mixa" - vide auto de apreensão de fl. 12 e laudo pericial a ser juntado posteriormente), abriu o carro e o subtraiu. Ato contínuo, retirou o som, o tampão, a bateria e o estepe, vendendo tais objetos. Então, policiais militares receberam informação sobre o furto do veículo e em patrulhamento localizaram tal automóvel, conduzido pelo denunciado, que abordado,

confessou a subtração, com a utilização de chave "mixa", bem como a venda dos objetos do Gol, momento em que o prenderam em flagrante. Recebida a denúncia (fl. 92), o réu foi citado (fl. 114) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 116/121). Ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 129/131).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, o ofendido e interrogado o réu. As partes se manifestaram em memoriais.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 42/44), pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 10/12), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 86/88), bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

Nesse sentido, o ofendido Ricardo Ribeiro de Figueiredo declarou que, na ocasião, lavou seu carro e o deixou na frente de casa, tendo ido para a igreja na sequência. Os fatos se deram num domingo, por volta das 19 horas. O veículo foi retirado do local e, pelo bom trabalho realizado pela polícia, foi encontrado pouco depois, porém dele havia sido retirada, bateria, estepe, toca CD e equipamentos de trabalho, nada sendo recuperado, tendo suportado prejuízo de cerca de R\$ 2.000,00. O policial militar Paulo Victor Negrini afirmou que, na data dos fatos, recebeu informação, via COPOM, de que um veículo Gol teria sido furtado próximo à feira APRUMAR. Iniciou patrulhamento no bairro e se deparou com o veículo no cruzamento da Rua Vicente Mercadante com a Rua São Pedro, conduzido pelo réu, o qual foi abordado e, de pronto, admitiu que havia acabado de furtar o automóvel e já tinha retirado o som, a bateria e o estepe. No momento, ele alegou ser viciado em cocaína e que perpetrou o furto para conseguir comprar droga. Ele aparentava estar sob o efeito de droga. A prisão ocorreu a uns 10 quarteirões do local do furto.

O policial militar Victor Luís Santos apresentou relato semelhante ao de seu companheiro de farda.

A testemunha Tania Marta Cirino, arrolada pela Defesa, nada declarou sobre o fato em apuração no processo, mas afirmou conhecer Isaías há muito tempo, o qual é uma pessoa boa, que infelizmente se tornou viciada em drogas.

Interrogado, o réu ISAIAS confessou os fatos. Declarou ser usuário de drogas e que furtou o veículo usando uma chave falsa, fazendo-o para vender objetos nele encontrados e pagar dívida de droga com a quantia apurada. Pretendia abandonar o carro, mas foi abordado pelos policiais antes disso.

A prova é suficiente à completa demonstração dos fatos e integral procedência da ação penal.

Com efeito, as declarações dos policiais militares e do ofendido foram corroboradas pela confissão do acusado, o qual asseverou que subtraiu o veículo, mediante utilização de chave falsa, porque queria pagar uma dívida de drogas.

É de rigor salientar que os policiais militares disseram em Juízo que localizaram com o acusado uma chave falsa, utilizada para dar partida no veículo, versão que se encontra corroborada pelo laudo pericial de fls. 86/88, o qual apontou que o objeto ali referido poderia ser utilizado com eficácia como chave mixa para eventual prática de furto, quando introduzida na alma da fechadura/ignição de um veículo, a depender da habilidade do manipulador. Ademais, ainda no tocante à qualificadora, vê-se que o réu afirmou que acionou o motor do veículo usando uma chave mixa. Nesse contexto, não há dúvida quanto à ocorrência da subtração do carro, bem móvel que pertence à vítima Ricardo, mediante uso de chave falsa.

Por fim, saliento que, não obstante os argumentos da D. Defesa, o furto se caracterizou em sua forma consumada. Isso porque o bem foi subtraído e, quando de sua recuperação, já se encontrava na posse do réu, a qual, vale destacar, naquele momento já era pacífica, porquanto nenhum óbice havia ao seu exercício. Em outros termos, a situação fática verificada era mais que suficiente para configuração do crime na forma consumada, vez que, na atualidade, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial segundo o qual "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada"(Tema 916/STJ. REsp 1524450/RJ).

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao art. 155, §4º, III, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59, verifica-se que o sentenciado ostenta mau antecedente [processo 0018507-24.2007.8.26.0047 (roubo) - fls. 183/184], razão pela qual entendo adequada a intensificação da pena-base em 1/6, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o sentenciado possui tripla reincidência [processos 0004440-68.2018.8.26.0047 (receptação) - fl. 181; 0015929-20.2009.8.26.0047 (tráfico) - fls. 182/183; 1500248-81.2019.8.26.0047 (furto) - fl. 184]. Uma delas deverá ser compensada pela atenuante da confissão, enquanto as remanescentes conduzem ao aumento da reprimenda na fração de 2/5. Desse modo, fixo a pena intermediária em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, pena que torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ISAIAS NOGUEIRA JÚNIOR ao cumprimento de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa, sendo 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 155, §4º, III, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, "b", tendo em vista que, embora a pena não seja maior de 4 anos, cuida-se de sentenciado reincidente e portador de maus antecedentes.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível, tendo em vista a situação pessoal do sentenciado.

Suspensão condicional da pena: inviável, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes e reincidência.

Prisão preventiva: de rigor sua revogação, tendo em vista sua incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento da pena. Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado: (1) suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente; e (2) intime-se o réu ao pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro de dívida ativa.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA